Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Гуманитарный институт
Кафедра истории государства и права

О.А. Литвинова

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Учебно-методическое пособие

Барнаул, 2023

ББК 67.0

Литвинова, О.А. Право интеллектуальной собственности: Учебно-методическое пособие / О.А. Литвинова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ им. И. И. Ползунова, 2023. – 25 с.

Учебно-методическое пособие представляет собою подборку материалов, способствующих успешному освоению студентами технических направлений и специальностей дисциплины «Право интеллектуальной собственности». Пособие рассчитано для подготовки к практическим занятиям, текущей и промежуточной аттестации. Рассчитано на студентов высших учебных заведений, обучающихся на технических направлениях и специальностях, а также широкий круг лиц, интересующихся охраной прав интеллектуальной собственности.

Утверждено на заседании кафедры «История государства и права». Протокол № 9 от 05.04.2023.

ВВЕДЕНИЕ

Пособие содержит задания для практических занятий по дисциплине «Право интеллектуальной собственности», а также темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения.

К каждому практическому занятию представлены:

- круг понятий, знание которых необходимо для освоения темы;
- аналитические вопросы, работа над которыми позволит студентам освоить теоретический материал;
- тестовые упражнения на закрепление теоретического материала;
- практико-ориентированные задания, составленные на основе реальных судебных решений или смоделированных ситуаций.

Проработка теоретических и практико-ориентированных заданий позволит студентам усвоить учебный материал и подготовиться к промежуточной аттестации.

После заданий к практическим занятиям представлен примерный список тем для докладов и сообщений студентов.

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА
ЧАСТЬ 1. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

План

1. Понятие, признаки и функции права. Методы и принципы права.
2. Источники (формы) права.
3. Система права.

Изучение и закрепление теоретического материала

1. Дайте определения понятиям: «право», «правовая норма», «источник (форма) права», «нормативный правовой акт», «закон», «подзаконный акт», «правовой обычай», «судебный прецедент», «нормативный договор», «система права», «отрасль права», «институт права (правовой институт)».

2. Перечислите признаки права как социального регулятора.
3. Перечислите признаки нормативного правового акта.

4. Из ниже приведенных правовых актов выберите те, которые относятся к источникам (формам) права, прокомментировав при этом свой выбор вариантов:

1) Гражданский кодекс РФ
2) Решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска о взыскании компенсации с ООО «Приборостроитель» за задержку выдачи гр. Иванову трудовой книжки
3) Обзор судебной практики Верховного суда РФ по защите прав потребителей
4) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
5) Протокол Средне-Поволжского управления Ростехнадзора об аттестации в области промышленной безопасности двух работников ООО «Умный дом»
6) Закон Алтайского края «О науке и научно-технической деятельности в Алтайском крае»

Практико-ориентированные задания

5. Прочитайте отрывок из научной статьи, выполните задания, приведенные после текста.

Формулировка данной статьи позволяет выделить следующие признаки обычаев делового оборота.

Во-первых, это сложившееся и широко применяемое правило поведения. <…>

К сожалению, закрепив признак «широкой применяемости» обычая, законодатель не установил ее критериев. Кончено, в отдельных случаях возможна опора на количественный (субъектный) показатель: если несколько юридических лиц (предпринимателей) единообразно применяют данное правило

поведения, оно может рассматриваться как обычай делового оборота (конечно, если соответствует всем остальным признакам обычая).

Например, в споре между ТОО «Меджик» и АКБ «Алина Москва» Арбитражный суд г. Москвы посчитал достаточным мнение трех коммерческих банков, свидетельствующих о практике принятия банком платежного поручения как подтверждения осуществленного платежа (даже при отсутствии денежных средств на счете плательщика), что явилось одним из обоснований вынесенного судебного решения по делу. <…>

Однако чаще других в качестве отправного для определения широкого применения обычая в юридической литературе называется временной критерий. <…> Поэтому более корректным представляется выделять такой критерий широкой применимости обычая, как повторяемость. <…>

Наконец, возможен и территориальный (пространственный) признак широты применения обычая делового оборота. <…>

Таким образом, выяснение за тем или иным правилом сложившегося характера и широкой применимости сопряжено с установлением совокупности разных обстоятельств, в их числе: примерное время его возникновения, стабильность существования, однообразность и возможная динамика содержания, степень известности в деловых кругах, распространенность (степень признания), частота применения исключительность (отсутствие альтернатив и конкуренции других норм).

Второй признак обычая делового оборота, закрепленный законодателем, – применение обычаев делового оборота в какой-либо предпринимательской области. <…>

Отсутствие закрепления в законодательстве – третий признак обычая делового оборота. Этим обычаи отличаются от статьи закона. Нельзя при этом забывать о том, что обычай делового оборота должен быть санкционирован государством в целях признания его (обычая) источником права. Под санкционированием следует понимать обеспечение обычая делового оборота силой государственного принуждения, а также создание условий для применения такого обычая. Осуществляется санкционирование путем отсылки к нему бланкетной нормы. Санкционирование обычаев делового оборота в общем виде произведено ст. 5 ГК РФ.

(Козлова В.Н. Обычай делового оборота как источник современного гражданского права // Инновации в науке. 2012. № 14-2).

Задания

1. Выявите признаки обычая делового оборота, представленные автором статьи.

2. Как понимается в юриспруденции санкционирование обычая делового оборота (с 2014 г. определяемого в Гражданском кодексе РФ как обычай)?

3. Как вы считаете, почему в современных условиях правовой обычай как источник права применяется гораздо реже, чем нормативный правовой акт или нормативный договор.

4. Используя материалы Интернет-ресурсов, в частности, базу судебных актов и судебных решений sudact.ru, приведите примеры использования обычая в качестве источника (формы) российского права.

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА
ЧАСТЬ 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ. ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

План

1. Правоотношения, их структура и основания возникновения.
2. Правонарушения: понятие, состав, виды.
3. Юридическая ответственность.

Изучение и закрепление теоретического материала

1. Дайте определения понятиям: «правоотношения», «юридический факт», «субъективное право», «юридическая обязанность», «правонарушение», «юридическая ответственность».

2. Перечислите элементы структуры правоотношений.
3. Назовите виды юридических фактов по критерию волевого признака.
4. Перечислите и раскройте элементы состава правонарушения.
5. Перечислите признаки юридической ответственности.
6. Раскройте такие принципы юридической ответственности, как законность, справедливость, целесообразность, неотвратимость.

7. Определите, какие из представленных ниже общественных отношений относятся к правоотношениям. Прокомментируйте свой выбор. В выявленных правоотношениях определите объект правоотношений:

1) заключение лицензионного договора на право использовать антивирусное ПО
2) общение двух сотрудников научно-исследовательского института по дороге домой
3) покупка студентом ноутбука в магазине «Эльдорадо»
4) покупка учеником одиннадцатого класса подержанного смартфона
5) поздравление начальником отдела НИОКР одного из сотрудников отдела с днем рождения
6) использование человеком с нарушением слуха слухового аппарата

8. Составьте верные соответствия, результаты внесите в таблицу:

1) Гражданско-правовая ответственность
2) Административная ответственность
3) Уголовная ответственность
4) Дисциплинарная ответственность

a) Выговор
b) Лишение свободы
c) Дисквалификация
d) Неустойка

1)	2)	3)	4)

Практико-ориентированные задания

9. Изучите ситуацию, выполните задания, приведенные после текста.

В мае 2020 г. в реанимации петербургской больницы Святого Георгия загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М», выпускаемый на АО «Уральский приборостроительный завод» («УПЗ»). Жертвами пожара стало пять человек. В том же месяце произошло еще одно возгорание аналогичного аппарата ИВЛ в ГКБ № 50 в Москве, в результате чего погиб один человек.

После случившегося Росздравнадзор на время расследования ситуации приостановил на территории России обращение всех аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1.04.2020 г. на «УПЗ». Региональное управление Росздравнадзора организовало внеплановую выездную проверку «УПЗ». Помимо проверки Росздравнадзора на «УПЗ» начал следственную проверку Следственный комитет (СК) РФ по Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких “Авента-М”» эксплуатационной и технической документации. Вместе с тем при проведении экспертизы качества и безопасности аппаратов ИВЛ «Авента-М» не было установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями.

Региональное управление Росздравнадзоа подало в Арбитражный суд Свердловской обрасти исковое заявление о привлечение «УЗП» к юридической ответственности, поскольку предприятие осуществляло предпринимательскую деятельность с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

В ноябре 2022 г. Арбитражный суд Екатеринбурга вынес решение, в котором говорилось, что «УПЗ» вводил в заблуждение Росздравнадзор, так как не уведомлял ведомство о внесении с 2013 г. 900 изменений в конструкцию аппарата искусственной вентиляции легких «Авента-М». По этой причине специалисты, которые должны оценивать качество и безопасность медицинского изделия, не знали о несоответствии изделия ИВЛ технической документации. Суд счел, что предприятие грубо нарушало лицензионные требования, а аппараты ИВЛ оказались некачественными. В итоге по решению суда предприятие было оштрафовано на 500 тыс. рублей.

(Ситуация представлена по материалам электронных СМИ)

Задания

1. Выявите одно любое правоотношение, фигурирующее в представленной ситуации. В выявленном правоотношении проанализируйте его элементы: объект, субъекты, субъективные права и юридические обязанности.
2. Определите юридический факт, на основании которого возникло выявленное вами правоотношение.
3. Назовите отрасль права, регулирующую выявленное вами правоотношение. Аргументируйте свой ответ.
4. Выявите правонарушение, представленное в ситуации. Раскройте признаки этого правонарушения и состав правонарушения.

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

План

1. Понятие, источники, общая характеристика права интеллектуальной собственности.
2. Объекты авторского права и прав, смежных с авторским.
3. Объекты патентного права.
4. Иные объекты интеллектуальной собственности (топология ИМС, секрет производства (ноу-хау)).

Изучение и закрепление теоретического материала

1. Дайте определения понятиям: «интеллектуальная собственность», «результаты интеллектуальной деятельности», «средства индивидуализации», «изобретение», «полезная модель», «промышленный образец», «топология ИМС», «секрет производства».

2. Перечислите объекты авторского права.
3. Перечислите объекты патентного права.
4. Назовите, какие объекты интеллектуальной собственности не относятся к объектам авторского права и патентного права.

5. Составьте верные соответствия. Результат внесите в таблицу.

Объекты интеллектуальной собственности

1) программа для ЭВМ
2) литературное произведение
3) изобретение
4) полезная модель
5) фотографические произведения

6) промышленный образец

Классы объектов интеллектуальной собственности

a) Объекты авторского права
b) Объекты патентного права

1)	2)	3)	4)	5)	6)

Практико-ориентированные задания

6. Изучите ст. 1225 ГК РФ и ст. 2 Конвенции, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Выполните задания, размещенные после текстов нормативных правовых актов.

«1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

14.1) географические указания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения».

(Гражданский кодекс Российской федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230 ФЗ (ред. от 05.12.2022)

«”Интеллектуальная собственность” включает права, относящиеся к:

- *литературным, художественным и научным произведениям,*

- *исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам,*
- *изобретениям во всех областях человеческой деятельности, научным открытиям,*
- *промышленным образцам,*
- *товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям,*
- *защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях».*

(Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Подписана в 4 июля 1967 года. Изменена 2 октября 1979 года. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 года № 2104-VII)

Задания

1. Сравните список объектов интеллектуальной собственности: выявите общее и различное в этих списках.
2. Гражданский кодекс РФ не указывает в качестве объекта интеллектуальной собственности научные открытия. Однако Конвенция, учреждающая ВОИС, определяют научное открытие как интеллектуальную собственность. Приведите:
   - один аргумент в пользу того, что имеет смысл расширить список объектов интеллектуальной собственности в российском законодательстве и внести в это список научные открытия
   - один аргумент в пользу того, что нет необходимости расширять этот список, вводя в него научные открытия.
3. Какие проблемы могут возникнуть при расширении списка объектов интеллектуальной собственности путем включения в него научного открытия.
4. Используя любую СПС (Гарант, Консультант плюс) изучите ст.ст. 1259, 1260, 1304 ГК РФ. Определите, в каких случаях база данных является объектов авторского права, а в каких – объектов прав смежных с авторским.

ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ И СОДЕРЖАНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

План

1. Субъекты права интеллектуальной собственности.
2. Общая характеристика интеллектуального права.
3. Исключительное право.

Изучение и закрепление теоретического материала

1. Дайте определения понятиям: «автор результата интеллектуальной деятельности», «соавтор результата интеллектуальной деятельности», «правообладатель интеллектуальной собственности», «интеллектуальное право», «право авторства», «право автора на имя», «право на неприкосновенность произведения», «исключительное право».

2. Объясните, почему право авторства, право автора на имя являются неотчуждаемы и непередаваемы.

3. Назовите два компонента исключительного права. Раскройте суть каждого компонента.

4. Раскройте, в чем заключается ограниченность исключительных прав.

5. Объясните, почему исключительные права имеют ограниченный срок действия.

6. Выберите обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения исключительных прав:

1) Создание произведения
2) Договор отчуждения исключительного права
3) Договор купли-продажи исключительного права
4) Наследование исключительного права
5) Договор залога исключительного права
6) Использование результата интеллектуальной деятельности, размещенной в открытом доступе
7) Судебное решение

7. Составьте верные соответствия. Результаты внесите в таблицу.

Субъективные интеллектуальные права:

1) Право следования
2) Право распоряжения
3) Право доступа
4) Право называться автором произведения
5) Право на неприкосновенность произведения
6) Право использования
7) Право автора на обнародование произведения

a) Категория интеллектуальных прав:
b) Личные неимущественные права
c) Исключительные права
d) Иные права

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

8. Составьте верные соответствия. Результаты внесите в таблицу.

Объект интеллектуальной собственности

1) Произведение
2) Изобретение
3) Полезная модель
4) База данных

Срок действия исключительного права

a) 10 лет
b) 15 лет
c) 20 лет
d) 70 лет

1)	2)	3)	4)

Практико-ориентированные задания

9. Изучите ситуацию, используя рекомендованные источники и литературу, выполните задания, приведенные после текста.

Фирма «Автошкола» силами своих сотрудников разработала обучающую компьютерную программу по обучению навыкам вождения. Эта программа прошла государственную регистрацию.

Руководитель фирмы «Вождение на 5+», узнав о работе фирмы «Автошкола» и прогнозируя возможность привлечения большего числа клиентов при реализации обучающей компьютерной программы, организовал создание аналогичного продукта (обучающей компьютерной программы) в своей фирме. При этом при создании обучающей программы фирма «Вождение на 5+» использовала тот же алгоритм, который ранее использовала фирма «Автошкола». Фирма «Вождение на 5+» начала активно распространять произведенное ею программное обеспечение.

Задания

1. Определите, какими исключительными правами обладает фирма «Автошкола» на указанную обучающую программу.

2. Смоделируйте ситуации (составьте примеры), которые иллюстрируют реализацию фирмой «Автошкола» исключительных прав на обучающую программу.

3. Может ли фирма «Автошкола» расценить действия фирмы «Вождение на 5+» по распространению обучающей программы как действия, нарушающие исключительные права «Автошколы»? Приведите объяснения своей точки зрения.

4. Кто является автором обучающей программы в фирме «Автошкола»: сотрудники, разработавшие программу или фирма? Дайте объяснение своей точки зрения.

Рекомендуемые источники и литература

ГК РФ, часть IV

Кондратьева Е.А. Программа для ЭВМ как особый объект авторского права // Вестник ННГУ. 2015. № 1. С. 146–151.

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

План

1. Институт авторского права.
2. Институт патентного права.
3. Иные правовые институты: институт топологии ИМС, институт секрет производства (ноу-хау), институт средств индивидуализации (фирменное именование, коммерческое наименование, товарный знак, наименование места происхождения товаров).

Изучение и закрепление теоретического материала

1. Дайте определения понятиям: «авторское право», «авторские права», «служебное произведение», «патентное право», «патентные права», «изобретение», «полезная модель», «промышленный образец», «служебное изобретение», «служебная полезная модель», «секрет производства», «топология интегральной микросхемы», «средство индивидуализации», «фирменное наименование», «коммерческое обозначение», «товарный знак».

2. Перечислите способы обнародования произведения.

3. Перечислите способы обозначения авторского права на необнародованное произведение. Какой из способов вам представляется наиболее оптимальным?

4. Назовите способы оповещения, используемые автором для обозначения принадлежащему ему авторского права.

5. Перечислите документы, необходимые для депонирования программы для ЭВМ и базы данных в Роспатенте.

6. Назовите способы использования автором созданного произведения.

7. Сравните две формы переработки программы для ЭВМ: модификацию и адаптацию. Выявите отличия, существующие между ними. Какую роль играет знание об этих двух формах переработки программы для ЭВМ для авторских прав.

8. Перечислите, какие действия в соответствии с российским законодательством означают использование изобретения или полезной модели.

9. Перечислите, какие документы необходимо предоставить при подаче патентной заявки на изобретение или полезную модель.

10. Выберите верные утверждения:

1) Исключительное право использовать произведение в соответствии с ГК РФ принадлежит только автору этого произведения
2) Под переработкой произведения российское законодательство понимает создание производного произведения, т.е. обработку, экранизацию, аранжировку, инсценировку произведения и т.п.
3) Без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения разрешается цитировать произведения
4) Единичные копии произведений, находящихся в общедоступных библиотеках и архивах, запрещено создавать без согласия авторов этих произведений
5) Воспроизведение произведений исключительно в личных целях не нарушает прав автора этого произведения
6) Автор произведения ни при каких обстоятельствах не имеет права отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения

11. Выберите верные утверждения:

1) Использование изобретения или полезной модели при проведении научного исследования не является нарушением исключительного права правообладателя
2) Правительство РФ имеет право в отдельных случаях использовать изобретение или полезную модель без согласия патентообладателя
3) Подать патентную заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец можно только непосредственно в пункте подачи заявок
4) Восстановить действие патента, досрочно прекращенного по причине неуплаты патентной пошлины, невозможно
5) Право авторства на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работодателю
6) В случае получения работодателем патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец работник имеет право на вознаграждение

Практико-ориентированные задания

12. Изучите ситуацию, используя рекомендованные источники и литературу, выполните задания, приведенные после текста.

Сергей является научный сотрудник конструкторского бюро. В рамках своих трудовых обязанностей в составе научного коллектива он работает над

усовершенствованием цифрового модема. В результате шестимесячной работы научного коллектива была изготовлена новая модель цифрового модема.

Через год Сергей решил поменять место работы. При увольнении он поставит перед руководством организации вопрос о том, что поскольку он был среди разработчиков новой модели цифрового модема, то после увольнения у него должны быть исключительные права на неё.

Задания

1. Каков должен быть алгоритм действия Сергея сотрудников, работавших с ним, после создания новой модели цифрового модема?
2. Каковы должны быть действия работодателя в случае разработки коллективом сотрудников конструкторского бюро новой модели цифрового модема или в случае появления иного служебного изобретения или служебной полезной модели?
3. В каких случаях Сергей и его сослуживцы, работавшие над цифровым модемом, могут получить право подачи патентной заявки на разработанное ими изобретение или полезную модель?
4. Прав ли Сергей, когда при увольнении поставил перед руководством конструкторского бюро вопрос о своих исключительных правах на изобретение / полезную модель (цифровой модем)? Обоснуйте свой ответ, используя гражданское законодательство РФ.

13. Изучите ситуацию, используя рекомендованные источники и литературу, выполните задания, приведенные после текста.

ООО «Мехатрон» обратилось в арбитражный суд Н-ской области с иском к АО «Приборостроитель» с требованием прекратить изготовление и распространение изделия (Прибор, позволяющий проводить внутритрубную диагностику), в котором использованы признаки, приведенные в формуле полезного изобретения по патенту, обладателем которого является ООО «Квант».

Суд удовлетворил требование, исходя из того, что истец является обладателем исключительных прав на изобретение. По мнению суда, ответчиком (АО «Приборостроитель») нарушены исключительные права истца на использование изобретения, так как при производстве своих товаров он использует каждый признак, приведенный в независимой формуле изобретения.

Суд апелляционной инстанции, отменил решение суда первой инстанции (Арбитражного суда Н-ской области). При отмене решения суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы ответчика (АО «Приборостроитель») о том, что до даты приоритета изобретения им, т.е. ответчиком, было создано независимо от истца тождественное решение и за ним сохраняется право на его дальнейшее безвозмездное использование. При этом суд

апелляционной инстанции указал, что ответчик провел все необходимые приготовления, в том числе научные исследования для внедрения в производство технологии изготовления изделия в объеме, превышающем максимальную производственную мощность предприятия.

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. В соответствии с п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381, 1382 Кодекса) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце (ООО «Мехатрон»).

Между тем судами не исследовался вопрос о максимальной производственной мощности предприятия АО «Приборостроитель» в целом.

Суд кассационной инстанции указал, что при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Таким образом, при новом рассмотрении дела суду необходимо предложить сторонам решить вопрос о проведении независимой судебно-экономической экспертизы для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению истца, приготовления для которого были совершены АО «Приборостроитель» до даты приоритета, принимая во внимание все экономические критерии.

При этом следует принять во внимание, что научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

В связи с этим суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Задания

1. Дайте определение понятию ***«дата приоритета исследования/полезной модели»***. Объясните, какое значение имеет дата приоритета в процессе получения патента на изобретение / полезную модель.

2. Что такое ***право преждепользования***? В каких случаях у субъекта возникает право преждепользования?

3. Какие обстоятельства должен учитывать суд при решении вопроса о праве преждепользовании? Можно ли говорить о том, что суд первой инстанции и суд апелляционный инстанции учитывали при рассмотрении дела все обстоятельства? Аргументируйте ответ, приводя примеры из текста.

4. Относительно бремени доказывания наличия права преждепользования в судебной практике долгое время существовали два противоположных подхода: первый подход – право преждепользования предполагается, пока противоположная сторона не доказала иное; второй подход – бремя доказывания права преждепользования ложится на предполагаемого преждепользователя. Какой из подходов вам представляется более оправданным? Объясните свою позицию.

ТЕМА 5. ДОГОВОРЫ В ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЧАСТЬ 1. ДОГОВОРЫ О СОЗДАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План

1. Общие положения о договоре.

2. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

2.1. Договор авторского заказа.

2.2. Договор заказа произведения.

2.3. Договор подряда.

2.4. Договор НИОКР.

2.5. Государственные и муниципальные контракты.

Изучение и закрепление теоретического материала

1. Дайте определения понятиям: «договор», «предмет договора», «обязательства», «публичный договор», «реальный договор», «консенсуальный договор», «оферта», «акцепт», «предмет договора», «существенные условия договора».

2. Перечислите условия изменения или условия расторжения договора.

3. Перечислите договоры, на основании которых может быть создан результат интеллектуальной деятельности.

4. Выберите верные утверждения:

1) Договор авторского заказа всегда является возмездным
2) Автор произведения, созданного по договору авторского заказа, не имеет никаких прав на созданное произведение
3) Договор авторского заказа, как правило, предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение
4) В договоре заказа произведения в отличие от договора авторского заказа сторонами являются юридические лица
5) В договоре заказа произведения в случае нарушения обязательств со стороны исполнителя допускается получение заказчиком упущенной выгоды
6) В договоре авторского заказа автор произведения не имеет права отозвать произведение
7) По договору заказа может быть создана программа для ЭВМ

5. Составьте верные соответствия. Результаты внесите в таблицу.

Характеристики договоров:

1) Риски распределяются между сторонами договора (заказчиком и подрядчиком)
2) Предметом договора является разработка образца нового изделия или новой технологии
3) Предметом договора является проведение научного исследования
4) Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора субисполнителей лишь с согласия заказчика
5) Предметом договора является изготовление или переработка (обработка) вещи либо выполнение другой работы с передачей её результата заказчику
6) Допускается невозможность достижения результатов работ вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя

Вид договора:

a) Договор подряда
b) Договор научно-исследовательских работ
c) Договор опытно-конструкторских работ

1)	2)	3)	4)	5)	6)

Практико-ориентированные задания

6. Используя представленные в Интернет-ресурсах типовые договоры авторского заказа произведения, заказа произведения, подряда, НИОКР, составьте кейс на тему «Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности» по следующему алгоритму.

1. Смоделируйте конкретную ситуацию, в которой будут подробно описаны:

- *объект интеллектуальной собственности (ОИС), который необходим заказчику*
- *вид договора на создание необходимого заказчику ОИС.*
- *аргументация выбора конкретного вида договора о создании ОИС в смоделированной ситуации*

2. Составьте вариант договора на создание результата интеллектуальной деятельности, исходя из смоделированной вами ситуации.

3. К смоделированной ситуации сформулируйте 2–3 вопроса, которые позволят выявить проблемы, возникающие на практике при реализации договоров на создание результата интеллектуальной деятельности.

4. Разработайте практические рекомендации по заключению договоров на создание результатов интеллектуальной деятельности, исходя из специфики ситуации (особенности объекта интеллектуальной собственности, виды заказчиков и исполнителей договоров, возможные риски и т.п.).

Рекомендуемые источники и литература для составления кейса:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. № 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». ГК РФ часть IV

ВС указал, что нужно учитывать при решении вопроса о том, является ли произведение производным // Адвокатская газета. 2022. 10 октября. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-ukazal-chto-nuzhno-uchityvat-pri-reshenii-voprosa-o-tom-yavlyaetsya-li-proizvedenie-proizvodnym/

Права на произведения, созданные по договору авторского заказа // Портал Закон ру. 2022. 8 июля. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2022/07/08/prava_na_proizvedeniya_sozdannye_po_dogovoru_avtorskogo_zakaza

ТЕМА 5. ДОГОВОРЫ В ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЧАСТЬ 2. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План

1. Договор об отчуждении исключительного права.
2. Лицензионный договор.
3. Договор коммерческой концессии.
4. Договор залога исключительного права.

Изучение и закрепление теоретического материала

1. Дайте определения понятиям: «договор об отчуждении исключительного права», «лицензионный договор», «договор коммерческой концессии», «публичное предложение».

2. Раскройте и представьте объяснение по поводу того, какие положения должны быть указаны в предмете договора об отчуждении исключительного права.

3. Перечислите, какие конкретные права по договору отчуждения исключительного права появятся у нового правообладателя, а какие останутся у прежнего правообладателя.

4. Раскройте основное отличие лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права.

5. Перечислите и раскройте специальные условия лицензионного договора.

6. Охарактеризуйте свойства открытой лицензии. Объясните, что означает принадлежность открытой лицензии к публичному договору.

7. Выберите верные суждения:
   1) Договор об отчуждении исключительного права является безвозмездным, консенсуальным, двусторонним
   2) По договору об отчуждении исключительного права новый правообладатель получает право использования и распоряжения объектом интеллектуальной собственности
   3) Все договоры об отчуждении исключительного права подлежат обязательной государственной регистрации
   4) Договоры об отчуждении исключительного права подлежат обязательной государственной регистрации в случае отчуждения исключительных прав на объекты патентного права и зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных
   5) Отчуждение исключительного права на произведение, программу для ЭВМ, базу данных или объекты патентного права может быть установлено в договорах заказа или договорах НИОКР

6) В предмете договора на отчуждение исключительного права обязательным является условие, что права на объект интеллектуальной собственности передаются в полном объеме
7) Во всех случаях сторонами договора об отчуждении исключительного права являются юридические лица

8. Выберите верные суждения:
1) По объему передаваемых лицензионных права лицензионные договоры могут неисключительные (простые), исключительные и частичные
2) Обёрточная лицензия представляет собою разновидность лицензионного договора о предоставлении права пользования произведением, которая помещается на упаковку (обертку) программного обеспечения ЭВМ
3) Если лицензионным договором не предусмотрено, то лицензия предполагается простой (неисключительной)
4) Законодательство не разрешает лицензиату ни при каких обстоятельствах предоставлять другим лицам право пользования исключительным правом
5) Открытая лицензия представляет собою договор присоединения
6) Без указания в лицензионном договоре срока действия лицензии договор является ничтожным

Практико-ориентированные задания

9. Используя представленные в Интернет-ресурсах типовые лицензионные договоры, составьте кейс на тему «Лицензионный договор» по следующему алгоритму.

1. Смоделируйте конкретную ситуацию, в которой будут подробно описаны:

- *объект интеллектуальной собственности (ОИС)*
- *вид и содержание лицензионного договора на передачу лицензиаром права использования этого ОИС лицензиату.*

В описанной ситуации должно быть:

- *использование понятийного аппарата, относящегося к праву интеллектуальной собственности*
- *наличие 1–3 правовых нарушений, имевших место при заключении лицензионного договора.*

2. К смоделированной ситуации сформулируйте 3–4 вопроса, которые позволят:

- *выявить ошибки, совершенные субъектами правоотношений при заключении лицензионных договоров*
- *изучить материал по теме «Лицензионный договор»*

- *разработать практические рекомендации по заключению лицензионных договоров.*

Рекомендуемые источники и литература для составления кейса:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. № 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». ГК РФ часть IV

Демьяненко Е.В., Шпак А.В. Понятие и правовая природа лицензионного договора // Юрист-Правовед. 2019. № 4 (91). С. 47–50.

Федорова О.О., Яковлев В.И. Правовые проблемы лицензионных договоров при использовании объектов интеллектуальной собственности // Проблемы современной науки и образования. 2020. №7 (164). С. 52–56.

ТЕМА 6. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

План

1. Защита интеллектуальных прав: принципы, формы, способы.
2. Юридическая ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
3. Правовая защита от недобросовестной конкуренции при коммерциализации интеллектуальной собственности.

Изучение и закрепление теоретического материала

1. Дайте определения понятиям: «внеюрисдикционная форма защиты», «административная форма защиты», «судебная форма защиты», «суды общей юрисдикции», «арбитражный суд», «суд по интеллектуальным правам», «апелляционная жалоба», «кассационное производство».

2. Сравните понятия «охрана прав» и «защита прав». Выявите отличия.
3. Перечислите принципы защиты интеллектуальных прав. Раскройте содержание такого принципа защиты интеллектуальных прав, как принцип старшинства.
4. Перечислите гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав.
5. Какое место в гражданско-правовой защите интеллектуальных прав занимает суд по интеллектуальным правам?

Практико-ориентированные задания

6. Обратитесь к КоАП РФ и УК РФ и выявите статьи, содержащие санкции в отношении лиц, нарушивших интеллектуальные права. Обратитесь к Интернет-ресурсам и приведите пример применения мер административной и / или уголовной ответственности к лицами, нарушившим интеллектуальные права.
7. Изучите в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации» раздел «Патентное право». Определите, каким образом Верховный Суд толкует правовую норму о нарушении прав патентообладателя.

8. Выполните предложенные кейс-задания. В процессе выполнения заданий используйте статьи части 4 ГК РФ, при необходимости – КоАП РФ, УК РФ.

Кейс 8.1.

ООО «Приборчик» обратилось в Арбитражный суд Н-ской области с исковым заявлением к ООО «Мастерок» об обязании прекратить незаконное применение изобретения «Способ диагностики и поиска неисправностей в СВЧ-печах», в котором использованы признаки, приведенные в формуле изобретения по патенту № 654321, правообладателем которого является ООО «Приборчик».

Задания

1. Какие интеллектуальные права «Приборчика» были нарушены?
2. Какие требования в исковом заявлении помимо прекращения применения полезной модели может предъявлять ООО «Приборчик» для защиты своих нарушенных прав?
3. Какие меры гражданско-правовой ответственности могут быть применены к ООО «Мастерок»?
4. Возможно ли применение к ООО «Мастерок» мер административной или уголовной ответственности для защиты нарушенных интеллектуальных прав «Приборчика»? Обоснуйте свой ответ. Укажите, при каких условиях возможно применение к лицу, нарушившему права интеллектуальной собственности, мер административной или уголовной ответственности.

Кейс 8.2.

ООО «Умный дом» 12.12.2019 запатентовало полезную модель «Датчик освещения», получив патент № 123456. После получения патента на указанную полезную модель ООО «Умный дом» начало выпуск и реализацию датчиков. В январе 2021 года работники отдела маркетинга ООО «Умный дом», анализируя рынок приборов для дома, обнаружили, что ООО «Полезные вещи» выпускает товар, аналогичный запатентованному «Умным домом» датчику освещения. Сделав закупку датчиков, выпускаемых «Полезными вещами», а также проанализировав их технические характеристики, инженеры ООО «Умный дом» сделали вывод, что товар, продаваемый ООО «Полезные вещи», полностью тождественен полезной модели «Датчик освещения», патент № 123456 на которую был получен «Умным домом» 12.12.2019.

Задания

1. Используя нормы гражданского права (ГК РФ) и толкование этих норм Верховным Судом РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации») объясните, что означает фраза «полная тождественность изделия / товара запатентованной полезной модели».

2. Определите, какие интеллектуальные права «Умного дома» были нарушены.

3. Предложите алгоритм действий для ООО «Умный дом» по защите нарушенных интеллектуальных прав.

4. При каких условиях ООО «Полезные вещи» мог правомерно выпускать и продавать запатентованные «Умным домом» датчики освещения? Рассмотрите все возможные варианты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности : учебное пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 90 с. — ISBN 978-5-9275-2784-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87739.html (дата обращения: 05.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Фоменко, Р. В. Правоведение : учебное пособие / Р. В. Фоменко. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 148 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75401.html (дата обращения: 05.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Дополнительная литература

3. Скворцов, С. В. Право интеллектуальной собственности : практикум для студентов направлений 09.03.03 «Прикладная информатика в экономике», 09.03.04 «Программная инженерия», 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника», 27.06.01 «Управление в технических системах» / С. В. Скворцов, А. Н. Савельева. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 2019. — 111 с. — ISBN 978-5-9795-1890-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106112.html (дата обращения: 05.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Интернет-ресурсы

4. Гарант. Ру: Информационно-правовой портал. Режим доступа: https://www.garant.ru/

5. СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/

6. Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/

7. Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности Режим доступа: https://rospatent.gov.ru/ru

8. Федеральный институт промышленной собственности. Режим доступа: https://www.fips.ru/

9. Журнал Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ipcmagazine.ru/

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

1. Понятие и особенности правового режима интеллектуальной собственности.
2. Субъекты права интеллектуальной собственности и их правовой статус.
3. Объекты авторского права и их правовая защита.
4. Программа для ЭВМ и база данных как объекты авторского права.
5. Объекты патентного права и их правовая защита.
6. Право преждепользования и послепользования в институте патентного права.
7. Служебное произведение: особенности правового регулирования.
8. Служебное изобретение и служебная полезная модель: особенности правового регулирования.
9. Секрет производства (ноу-хау) и его правовая защита.
10. Средства индивидуализации и их правовая защита.
11. Государственное регулирование интеллектуальной собственности.
12. Защита авторских прав в Интернете.
13. Гражданско-правовые способы защиты прав интеллектуальной собственности.
14. Административная и уголовная ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности.
15. Договоры по созданию результат интеллектуальной деятельности.
16. Договоры по передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
17. Открытая лицензия в авторском праве и ее особенности.
18. Гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
19. Административная и уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
20. Правовая защита от недобросовестной конкуренции при коммерциализации интеллектуальной собственности.